Fiche 3 : Le commentaire d'arrêt (droit privé)

Nature : exercice didactique sur une décision de justice : un bon dosage entre les données de fait et de droit de la décision (toile de fond) et les connaissances théoriques (pour expliquer la décision). Éviter deux travers : la **paraphrase** et la **dissertation** théorique déconnectée de l'arrêt.

Vocabulaire : *arrêt* = décision d'une cour d'appel, de cassation, suprême (ou Tribunal des conflits, CJ UEMOA) ; *jugement* = juridiction de premier degré ; *décision* = Conseil constitutionnel. L'expression « commentaire d'arrêt » reste consacrée pour tous.

À ne pas confondre avec : la dissertation (sujet théorique), la note d'arrêt (œuvre libre d'un spécialiste), les conclusions du Ministère public (avis pour orienter la solution), la rédaction d'une décision, le cas pratique (on part des faits seuls), le commentaire d'un texte législatif (règle de droit « à l'état pur »).

Démarche en 4 étapes : comprendre et délimiter le sujet, chercher les éléments de réponse, élaborer le plan, rédiger.

Introduction : les étapes

1. **Phrase d'attaque** (facultative) : courte, relie le thème de l'arrêt à un principe théorique général. À omettre si on n'en a pas.
2. **Les faits** : ce qui oppose les parties, succinct, **sans travestissement** (pour une Cour de cassation, d'après les juges du fond).
3. **Procédure** : le chemin suivi jusqu'à la juridiction suprême. *Arrêt confirmatif* = confirme le premier jugement ; *infirmatif* = l'infirme.
4. **Arguments et prétentions** : les arguments = les **moyens** (éventuellement en plusieurs branches) ; la prétention = ce que veut le demandeur (cassation, dommages-intérêts, paiement…). Les arguments servent la prétention.
5. **Problème juridique** : la question posée aux juges, déduite en mettant en perspective la solution du litige, les moyens et la solution de l'arrêt attaqué. **Jamais** de noms de parties, de date ou de lieu, ni de longueur excessive ; **toujours** clair, précis, général et abstrait.
6. **Solution** : « À la question ainsi posée, la Cour a répondu en disant… en statuant… »
7. **Justification et annonce du plan** : l'idée maîtresse de chaque grande partie, puis une phrase reprenant les deux intitulés. **Le plan suit le raisonnement du juge** : chaque grande partie correspond à l'une des principales justifications de l'arrêt (voir « Le plan » ci-dessous).

Corps du devoir

Le chap. III renvoie au chap. IV : le corps du commentaire d'arrêt obéit à la méthode du commentaire de texte (voir fiche 5) : on **explique tout ce que l'arrêt a dit**, en suivant son raisonnement. Contrairement au commentaire de texte, le commentaire d'arrêt ne comporte **pas d'opinion personnelle** (« ce que vous en pensez » n'en fait pas partie).

Le plan : suivre le raisonnement du juge

Règle d'or : le plan d'un commentaire d'arrêt n'est pas un plan théorique choisi librement. Il **épouse le raisonnement du juge**. Les **grandes parties (I et II) sont les justifications principales** par lesquelles la juridiction est arrivée à sa solution. Le plan montre ainsi que vous avez compris *comment* le juge a décidé, et pas seulement *ce* qu'il a décidé.

Comment trouver les justifications principales

1. **Lire l'arrêt en entier, plusieurs fois**, et repérer sa charpente : le **visa** (« Vu l'article… ») s'il y en a un ; les **moyens** du pourvoi ; les **motifs** introduits par « Attendu que… » (juridictions judiciaires) ou « Considérant que… » (juridictions administratives) ; le **dispositif** (« Par ces motifs… » : casse, rejette, confirme, infirme…).
2. **Reconstituer le syllogisme du juge** : la *majeure* (la règle ou le principe qu'il pose ou rappelle), la *mineure* (l'application aux faits de l'espèce), la *conclusion* (la solution).
3. **Isoler les 2 motifs décisifs** : ceux sans lesquels la solution ne tiendrait pas. On écarte les motifs surabondants (« à titre surabondant ») et les simples rappels de faits. Il y a souvent deux justifications ; s'il n'y en a qu'une, on la scinde en deux temps du raisonnement (la règle posée, puis son application ou ses limites).
4. **Pour chaque justification principale, relever les deux motifs qui l'établissent** : ils deviendront les sous-parties A et B.
5. **Les classer dans l'ordre où le juge les développe** (ordre des moyens ou ordre logique de la motivation) et vérifier que I + II suffisent à justifier la solution.

Mise en forme

- **Intitulés de I et II** : phrases affirmatives, courtes, qui **reprennent les mots de l'arrêt** et de la justification (pas de question, pas de formule vague du type « Intérêt » / « Portée »).
- **A et B dans chaque partie** : ce sont, eux aussi, des **justifications du juge**, celles qui soutiennent la justification principale de I ou de II. Chaque sous-partie reprend un motif ou une étape du raisonnement de l'arrêt (la règle visée, ses conditions, son application aux faits…), dans l'ordre où le juge les développe. Ainsi I = justification principale ; A et B = les deux motifs qui l'établissent. **Aucun avis personnel** : on explique l'arrêt, on ne le juge pas ; la portée de la solution se dégage au fil de ces justifications, à partir de l'arrêt et du cours.
- **Transition** : elle montre l'enchaînement logique entre la première et la seconde justification du juge.

Exemple classique (droit français, Cass. ch. réunies, 13 février 1930, *Jand'heur*, à transposer au droit sénégalais par analogie avec le COCC) :

- **I. Première justification : le principe de responsabilité du fait des choses est général**. A. L'article 1384 al. 1er n'est pas une simple annonce : il pose lui-même un principe de présomption de responsabilité. B. Ce principe s'applique à toutes les choses, sans distinguer si elles sont dangereuses ou actionnées par la main de l'homme.

- **II. Seconde justification : la présomption n'est écartée que par la cause étrangère**. A. Le gardien ne s'exonère pas en prouvant seulement son absence de faute. B. Seuls le cas fortuit, la force majeure ou une cause étrangère qui ne lui est pas imputable l'exonèrent.

À éviter : le plan « I. L'intérêt de l'arrêt / II. Sa portée », qui ignore le raisonnement du juge et ressemble à une dissertation ; un plan qui ne contient aucun mot de l'arrêt ; de grandes parties qui reprennent les faits ou la procédure (leur place est dans l'introduction) ; des sous-parties A et B qui ne sont pas des justifications de l'arrêt (simple résumé, avis ou théorie hors sujet) ; plus de deux grandes parties séparées de la motivation ; l'avis personnel (« je pense que… », « cette solution est contestable ») : il n'a pas sa place dans un commentaire d'arrêt.

Lexique utile (modernisation du langage juridique)

Archaïsme / latinisme	**Équivalent**
le sieur X / la dame Y	Monsieur X / Madame Y
émender	réformer
es qualités de tuteur	en qualité de tuteur
exploit	acte d'huissier de justice
jugement ou arrêt querellé	jugement ou arrêt attaqué
condamne en tous les dépens	condamne aux dépens
il échet	il échoit, il convient, il incombe
actori incumbit probatio	la preuve incombe au demandeur
accessorium sequitur principale	l'accessoire suit le principal
nemo auditur propriam turpitudinem allegans	nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
fraus omnia corrumpit	la fraude corrompt tout
error communis facit jus	l'erreur commune fait le droit
ultra petita / infra petita	au-delà / en deçà de l'objet de la demande
intuitu personae	en considération de la personne
exceptio non adimpleti contractus	exception d'inexécution
damnum emergens / lucrum cessans	perte éprouvée / manque à gagner
de cujus	le défunt
res nullius	chose sans propriétaire
